

Konkurrenzverbot prüfen/anfechten

Ist die Klausel im Arbeitsvertrag überhaupt gültig? — Beispiel

Partei	Nina Berger, ehemalige Arbeitnehmerin
Kanton	Zürich
Ehemalige Arbeitgeberin	SoftTech Solutions AG
Sachverhalt	Konkurrenzverbot: 2 Jahre, gesamte Schweiz, jede Software-Branche — geplanter Wechsel zu einem branchennahen Startup

Frau Berger möchte zu einem Startup wechseln, das in einem verwandten Marktsegment tätig ist. Ihr bisheriger Arbeitsvertrag enthält ein sehr weit gefasstes Konkurrenzverbot.

1. Sachverhalt

Konkurrenzverbot: Dauer 2 Jahre, räumlich gesamte Schweiz, sachlich „jede Tätigkeit im Softwarebereich“. Frau Berger hatte in ihrer Position keinen Zugang zu Kundenlisten oder Geschäftsgeheimnissen, sondern reine Entwicklertätigkeit.

2. Gültigkeitsprüfung

Ein Konkurrenzverbot ist nur gültig, soweit die Arbeitnehmerin Einblick in Kundenkreis oder Fabrikations-/Geschäftsgeheimnisse hatte, durch deren Verwendung der Arbeitgeberin ein erheblicher Schaden entstehen könnte. Bei rein technischer Entwicklertätigkeit ohne Kundenkontakt dürfte diese Voraussetzung fraglich sein. Zudem muss das Verbot nach Ort, Zeit und Gegenstand angemessen begrenzt sein — die geschilderte Fassung erscheint sehr weitgehend.

3. Einschätzung

****Das Konkurrenzverbot erscheint in dieser Form angreifbar**** — sowohl mangels ausreichenden Einblicks als auch wegen der sehr weiten Fassung nach Ort und Gegenstand.

4. Empfehlung

Vor dem Stellenantritt schriftlich gegenüber der ehemaligen Arbeitgeberin die Unwirksamkeit des Konkurrenzverbots geltend machen und um schriftliche Bestätigung des Verzichts bitten, um Rechtssicherheit zu schaffen.

Allgemeine rechtliche Information, keine verbindliche Beratung und kein Mandatsverhältnis. Dieses Dokument ist ein **Beispiel mit fiktiven Personen und Daten** zur Veranschaulichung von Qualität und Aufbau. Zentrale Fundstellen (Artikel, SR-Nummern, Fristen) vor Verwendung auf fedlex.admin.ch bzw. bger.ch verifizieren. Bei Fristen oder strafrechtlichen Angelegenheiten rechtzeitig eine zugelassene Anwältin / einen Anwalt beiziehen (sav-fsa.ch).